Alameda Santiago do Chile, 140, 6º Andar - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050-685 - Fone: (55)3220-3035 - www.jfrs.jus.br - Email: rssma03@jfrs.jus.br

**MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004929-65.2026.4.04.7102/RS**

**IMPETRANTE**: MILANESI INDUSTRIAL LTDA.

**IMPETRADO**: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - SANTA MARIA

# SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MILANESI INDUSTRIAL LTDA. em face de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - Santa Maria, objetivando provimento jurisdicional, inclusive em sede liminar, "para declarar o direito líquido e certo da impetrante de não se submeter à majoração de 10% nos percentuais de presunção do Lucro Presumido para apuração do IRPJ e da CSLL, afastando a aplicação do art. 4º, § 4º, VII, e § 5º, da Lei Complementar nº 224/2025".

Indeferido o pedido liminar (evento 11, DOC1).

Instada, a parte impetrante emendou a petição inicial (evento 9, DOC1).

Custas iniciais recolhidas (evento 16, DOC1).

A Autoridade Impetrada apresentou informações (evento 23, DOC1).

A Fazenda Nacional ingressou no feito (evento 18, DOC1).

Em grau recursal, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade impetrada que suspenda a exigibilidade do acréscimo de dez por cento nos percentuais de presunção de lucro, para fins de IRPJ e de CSLL, de que trata o art. 4º, § 4º, VII, e § 5º, da LC 224/2025 (processo 5022120-89.2026.4.04.0000/TRF4, evento 2, DESPADEC1).

O Ministério Público Federal apresentou parecer no qual deixou de se manifestar, por se tratar de feito que não justifica a sua intervenção (evento 29, DOC1).

Vieram os autos conclusos.

**Decido.**

**1. Preliminares**

**1.1. Ausência de ato coator, inexistência de interesse processual e não cabimento de mandado de segurança**

A parte impetrada afirma que a receita bruta da Impetrante não superou o limite atual de 5 milhões de reais.

Ademais, argumenta que a impetração de mandado de segurança é incabível, pois inexistente ato coator, uma vez que exigido o cumprimento de ato estritamente estabelecido em lei, que vincula a autoridade.

Sem razão, contudo.

Quanto às preliminares arguidas pela parte impetrada, não merecem acolhimento, uma vez que, no caso em foco, pelo modo como o pedido foi redigido, a questão *sub judice* é estritamente de direito, cujo objetivo é obstar eventual autuação fiscal e compensação de valores supostamente indevidos. Nesse sentido:

> *TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da Súmula nº 213 do STJ, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. O reconhecimento do direito à compensação pode ser objeto de mandado de segurança, o que não se confunde com os seus posteriores efeitos administrativos. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita. 2. Não há falar em decadência quando o mandado de segurança preventivo tiver sido impetrado com o fim de impedir que a autoridade coatora se oponha a eventual pedido de compensação dos valores ora discutidos. 3. Afastadas as preliminares de inadequação da via eleita e decadência, determinando-se o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito. (TRF4, AC 5001574-10.2018.4.04.7205, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 11/09/2019)*

Além disso, em se tratando de mandado de segurança preventivo, não se pode confundir a ausência de ato coator concretamente praticado com a impugnação de lei em tese.

Diante dos termos das informações prestadas, resta evidenciado o justo receio que alicerça a pretensão inicial.

Para além disso, sedimentou-se nos Tribunais Pátrios o entendimento segundo o qual o mandado de segurança constitui via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme súmula nº 213 do STJ.

Assim, afasto as preliminares.

**2. Mérito**

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece o lucro presumido como uma modalidade de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ao contrário do lucro real, que exige a apuração contábil fidedigna do resultado do exercício com todos os ajustes, adições e exclusões previstos em lei, o lucro presumido parte de uma ficção jurídica. O legislador, visando à praticidade e à simplificação da fiscalização, presume que uma determinada parcela do faturamento da empresa corresponde ao seu lucro, independentemente da realidade econômica auferida naquele período específico.

A base de cálculo do imposto de renda está previsto no art. 44 do Código Tributário Nacional:

> *Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.*

A respeito da Contribuição Social sobre Lucro Líquido da pessoa jurídica, o art. Lei n. 7.689 de 1988 prevê a seguinte base de cálculo:

> *Art. 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.*

Seguindo o intento de incrementar a arrecadação, com a redução de benefícios fiscais, foi publicada a Lei Complementar nº 224, em 26 de dezembro de 2025, cujo artigo 4º estabelece:

> *CAPÍTULO III*
>
> *DA REDUÇÃO DOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FEDERAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA*
>
> ***Seção I***
>
> ***Da Redução dos Incentivos e Benefícios Tributários***
>
> *Art. 4º Os incentivos e benefícios federais de natureza tributária são reduzidos na forma deste artigo.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º A redução dos incentivos e benefícios a que se refere este artigo será implementada cumulativamente, nos termos a seguir:*
>
> *(...)*
>
> *VII - regimes de tributação em que a base de cálculo seja presumida: acréscimo de 10% (dez por cento) nos percentuais de presunção.*
>
> *(...)*
>
> *§ 5º No caso do regime do lucro presumido, previsto nos **arts. 25** e **26 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996**, o acréscimo previsto no inciso VII do § 4º deste artigo somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceda o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no ano-calendário, aplicando-se:*
>
> *I - o limite proporcionalmente a cada período de apuração no ano, permitido o ajuste nos períodos seguintes; e*
>
> *II - o acréscimo proporcionalmente às receitas de cada uma das atividades.*

Observo que a referida legislação atribui tratamento de benefício fiscal ao regime de tributação pelo lucro presumido. Ademais, prevê majoração de 10% nos percentuais de presunção utilizados neste regime de apuração, a ser aplicado para os contribuintes cuja receita bruta total exceda o valor de R$5.000.000,00 no ano-calendário.

O princípio da capacidade contributiva está previsto no art. 145, §1º, da Constituição Federal:

> *Art. 145 § 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.*

De acordo com esse princípio, a tributação deve considerar a manifestação de riqueza pelo contribuinte, isto é, sua capacidade econômica. A orientação do STF é de que o referido princípio aplica-se a todas as espécies tributárias.

Além disso, o art. 150, II, da Constituição Federal prescreve o princípio da isonomia tributária:

> *Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;*

Nesse contexto, a equiparação do regime do lucro presumido a benefício fiscal, para fins de majoração da base de cálculo, mostra-se, ao menos em análise preliminar, juridicamente inadequado. Trata-se de regime de apuração de tributos, opcional ao contribuinte, e não propriamente de um benefício fiscal (o qual consiste normalmente em desoneração ou incentivo a determinados setores).

Ademais, a elevação linear dos percentuais de presunção, vinculada exclusivamente ao volume de faturamento anual (receita bruta total), sem demonstração objetiva de alteração na lucratividade média das atividades alcançadas, pode resultar na tributação de renda inexistente, em potencial afronta ao conceito constitucional de renda e às bases de cálculo desses tributos (IRPJ e CSLL), bem como ao princípio da capacidade contributiva.

Por fim, a distinção realizada entre contribuintes para fins de aplicação da majoração ("somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceda o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no ano-calendário") sem justificativa fundamentada pode violar a isonomia tributária e representar um incentivo ao decréscimo da receita de empresas.

No ponto, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, possui entendimento favorável à pretensão do impetrante. Nesse sentido:

> *Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL contra decisão (7.1) proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para ...suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da majoração de 10% nos percentuais de presunção aplicáveis ao IRPJ e à CSLL no regime do lucro presumido,*

*prevista no art. 4º, §4º, VII, e §5º, da Lei Complementar n. 224/2025, bem como nos atos infralegais que a regulamentaram, assegurando à parte impetrante o direito de apurar e recolher IRPJ e CSLL mediante a aplicação dos percentuais originais de presunção, sem o acréscimo ora impugnado, ainda que o faturamento anual exceda R$ 5.000.000,00, abrangendo a integralidade de suas operações, matriz e filiais, enquanto perdurar a presente demanda (...) Estamos em face de aumento da tributação das empresas tributadas pelo lucro presumido. Tal aumento não decorre da revisão da presunção, mas de medida supostamente redutora de benefício fiscal, como se a presunção assim pudesse ser caracterizada. É um aumento por via oblíqua, disfarçado de revisão de uma renúncia fiscal que, em verdade, nesse caso, inexiste (...) Há fortes fundamentos no sentido de que a inovação legislativa seja inválida. Primeiramente, a LC 224/2025 atenta contra o princípio da razoabilidade, o objetivo da redução de benefícios fiscais é incompatível com o aumento dos percentuais de presunção de lucro, que não se enquadram nessa premissa. A título de redução de benefícios, que implicaria reconsideração da renúncia fiscal para reduzir o favor de que gozam determinadas empresas, em verdade, passou a tributar mais pesadamente pessoas jurídicas que já não gozavam de benefício fiscal. Há uma contradição incontornável. Em segundo lugar, a LC 224/2025 incorre em violação ao princípio da transparência, que hoje é princípio estampado no texto constitucional por força da EC 132/2025 (...). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se, devendo a agravada oferecer resposta ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. (TRF4, AG 5014062-97.2026.4.04.0000, 1ª Turma , Relator LEANDRO PAULSEN , julgado em 05/05/2026).*

Cabível transcrever, ainda, o enfrentamento da matéria pelo Desembargador Federal Leandro Paulsen em decisão do Agravo de Instrumento nº 5022120-89.2026.4.04.0000, de 06/07/2026, que elucidam de forma percuciente a controvérsia, da qual se adotam os fundamentos para aqui decidir:

*(...)*

*Estamos em face de aumento da tributação das empresas tributadas pelo lucro presumido. Tal aumento não decorre da revisão da presunção, mas de medida supostamente redutora de benefício fiscal, como se a presunção assim pudesse ser caracterizada. É um aumento por via oblíqua, disfarçado de revisão de uma renúncia fiscal que, em verdade, nesse caso, inexiste.*

*Com efeito, assim estabelece a LC 224/2025 que trata, entre outros objetivos, da redução de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos no âmbito da União, sendo que destacamos alguns trechos com negrito para melhor identificação:*

*CAPÍTULO III*

*DA REDUÇÃO DOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FEDERAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA*

***Seção I***

***Da Redução dos Incentivos e Benefícios Tributários***

*Art. 4º Os incentivos e benefícios federais de natureza tributária são reduzidos na forma deste artigo.* ***Produção de efeitos***

***§ 1º A redução a que se refere o caput deste artigo aplica-se aos incentivos e benefícios relativos aos seguintes tributos federais:***

*I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação);*

*II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação);*

***III - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);***

*IV - Imposto de Importação (II);*

*V - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); e*

*VI - contribuição previdenciária do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada.*

*§ 2º O disposto neste artigo abrange os incentivos e benefícios tributários federais relativos aos tributos especificados no § 1º deste artigo:*

*I - discriminados no demonstrativo de gastos tributários a que se refere o **§ 6º do art. 165 da Constituição Federal** anexo à Lei Orçamentária Anual de 2026; ou*

***II - instituídos por meio dos seguintes regimes:***

***a) lucro presumido, previsto nos arts. 25 e 26 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;***

*b) Regime Especial da Indústria Química (REIQ), dos termos dos **arts. 56**, **57**, **57-A**, **57-C** e **57-D na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005**, e dos **§§ 15, 16** e **23 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004;***

*c) crédito presumido de IPI, previsto nas **Leis nºs 9.363, de 13 de dezembro de 1996**, **10.276, de 10 de setembro de 2001**, e **9.440, de 14 de março de 1997**;*

*d) crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive na importação, previsto:*

*1. no **art. 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000;***

*2. no **art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004;***

*3. nos **arts. 33** e **34 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009;***

*4. nos **arts. 55** e **56 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010;***

*5. nos **arts. 5º** e **6º da Lei nº 12.599, de 23 de março 2012;***

*6. no **art. 15 da Lei nº 12.794, de 2 de abril de 2013;***

*7. no **art. 31 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013;***

*8. no **art. 2º-A da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023;***

*e) redução a 0 (zero) das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive na importação, prevista no **art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004**; e*

*f) redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista no **art. 2º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004.***

***§ 3º Para fins do disposto nesta Lei Complementar, considera-se sistema padrão de tributação:***

***I - para o IRPJ e a CSLL, as normas que disciplinam a tributação pelo lucro real, sem aplicação de descontos ou benefícios tributários;***

*II - para o IPI, as normas que estabelecem a aplicação das alíquotas constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo **Decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022**, desconsideradas reduções de qualquer natureza previstas nas Notas Complementares da Tipi;*

*III - para a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, as normas que estabelecem a aplicação sobre a receita das seguintes alíquotas, respectivamente:*

*a) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), no regime de apuração cumulativa; ou*

*b) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), no regime de apuração não cumulativa;*

*IV - para a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, as normas que estabelecem a aplicação sobre a base de cálculo prevista no **art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004,** das seguintes alíquotas, respectivamente:*

*a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), no caso de importação de serviços; ou*

*b) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), no caso de importação de bens;*

*V - para o II, as normas que estabelecem a aplicação das alíquotas constantes da Tarifa Externa Comum (TEC) ou de alíquotas alteradas com fundamento no **§ 1º do art. 153 da Constituição Federal**; e*

*VI - para a contribuição previdenciária do empregador, as normas que estabelecem como base de cálculo o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos prestadores de serviços.*

*§ 4º A redução dos incentivos e benefícios a que se refere este artigo será implementada cumulativamente, nos termos a seguir:*

*I - isenção e alíquota 0 (zero): aplicação de alíquota correspondente a 10% (dez por cento) da alíquota do sistema padrão de tributação;*

*II - alíquota reduzida: aplicação de alíquota correspondente à soma de 90% (noventa por cento) da alíquota reduzida e 10% (dez por cento) da alíquota do sistema padrão de tributação;*

*III - redução de base de cálculo: aplicação de 90% (noventa por cento) da redução da base de cálculo prevista na legislação específica do benefício;*

*IV - crédito financeiro ou tributário, incluído crédito presumido ou fictício: aproveitamento limitado a 90% (noventa por cento) do valor original do crédito, cancelando-se o valor não aproveitado;*

*V - redução de tributo devido: aplicação de 90% (noventa por cento) da redução do tributo prevista na legislação específica do benefício;*

*VI - regimes especiais ou favorecidos opcionais em que os tributos são cobrados como porcentagem da receita bruta: elevação em 10% (dez por cento) da porcentagem da receita bruta; e*

***VII - regimes de tributação em que a base de cálculo seja presumida: acréscimo de 10% (dez por cento) nos percentuais de presunção.***

*§ 5º No caso do regime do lucro presumido, previsto nos* ***arts. 25*** *e* ***26 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996****, o acréscimo previsto no inciso VII do § 4º deste artigo somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceda o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no ano-calendário, aplicando-se:*

*I - o limite proporcionalmente a cada período de apuração no ano, permitido o ajuste nos períodos seguintes; e*

*II - o acréscimo proporcionalmente às receitas de cada uma das atividades.*

*Note-se que a LC 224/2025, de um lado, limitou ou reduziu percentualmente benefícios e incentivos fiscais, mas, de outro, elevou os percentuais de presunção do lucro das empresas, que tiveram um acréscimo de 10%.*

*Ora, o regime do lucro presumido simplifica a tributação, sem dúvida, dispensando a apuração do lucro real. Mas não se trata de um benefício fiscal, porquanto não implica redução da tributação. O que ocorre é que o legislador admite que a pessoa jurídica, observados requisitos quantitativo (receita bruta até determinado patamar) e qualitativo (não estar dentre as atividades sujeitas à obrigatoriedade de tributação pelo lucro real), opte pela tributação com base de cálculo substitutiva, apurada mediante a aplicação de percentual sobre a receita bruta, nos termos do art. 15 da Lei 9.249/1995, percentual este que é estabelecido em 8% para as empresas em geral, mas que, para determinadas atividades, é inferior ou superior, como para a prestação de serviços em geral, sujeita à presunção de 32% de lucro.*

*Esses percentuais não constituem ficções jurídicas, mas presunções. Com efeito, o legislador, valendo-se de conhecimento empírico sobre o resultado das empresas, presume o percentual de lucro que as pessoas jurídicas costumam obter e admite que optem pela apuração da base de cálculo mediante adoção dessa referência. Assim, a pessoa jurídica optante,*

*primeiramente, calcula seu lucro presumido, aplicando o percentual respectivo sobre a sua receita bruta e, encontrada a base de cálculo, então aplica as alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, 15% mais o adicional de 10%, nos termos do art. 2º da Lei 9.430/1996.*

*O efeito da LC 224/2025 é fazer com que a presunção de lucro, para as pessoas jurídicas em geral, passe de 8% para 8,8% e, para as prestadoras de serviço em geral, de 32% para 35,2%. Passou-se a tributar mais pesadamente as pessoas jurídicas em geral, mesmo as que não são titulares de benefícios ou incentivos fiscais ou independentemente dessa circunstância.*

*Há fortes fundamentos no sentido de que a inovação legislativa seja inválida.*

*Primeiramente, a LC 224/2025 atenta contra o princípio da razoabilidade, o objetivo da redução de benefícios fiscais é incompatível com o aumento dos percentuais de presunção de lucro, que não se enquadram nessa premissa. A título de redução de benefícios, que implicaria reconsideração da renúncia fiscal para reduzir o favor de que gozam determinadas empresas, em verdade, passou a tributar mais pesadamente pessoas jurídicas que já não gozavam de benefício fiscal. Há uma contradição incontornável.*

*Em segundo lugar, a LC 224/2025 incorre em violação ao princípio da transparência, que hoje é princípio estampado no texto constitucional por força da EC 132/2025: "Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I - impostos; ... § 3º O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente". O princípio da transparência condiciona e orienta inclusive a produção legislativa, que deve ser clara o suficiente para que seja bem compreendida não só quanto aos seus mandamentos mas quando à sua legitimação, o que depende da adequação entre razões, meios e fins mediante o uso minimamente adequado dos institutos jurídicos. A título de redução de benefício, agravar a situação de contribuinte não beneficiado configura manobra obscura, artifício que oculta não somente a verdadeira intenção como o verdadeiro efeito da medida, violando, de modo essencial a transparência. Aumento de tributo deve vir por aumento de alíquota, não por via oblíqua, só assim viabilizando o controle efetivo da medida, seja no âmbito legislativo politicamente, seja no âmbito judicial mediante análise de eventual efeito confiscatório.*

*Em terceiro lugar, a LC 224/2025, ao implicar a exigência de IRPJ forte em base que, majorada, desborda da presunção de lucro das empresas, viola o princípio da capacidade contributiva constitucionalmente consagrado e que configura o próprio fundamento da tributação. Vejamos: "Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I - impostos; ... § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". Com efeito, quando a lei complementar determina que se considere uma base que, acrescida em dez por cento, extrapola riqueza objeto da tributação, desbordando da própria presunção legal de lucro, exige sacrifício fiscal para além da capacidade econômica e contributiva do contribuinte.*

*Em quarto lugar, a LC 224/2025 ao implicar a exigência de IRPJ sobre base de cálculo que extrapola o lucro presumido, que é elemento essencial do regime a que se submete a pessoa jurídica optante, extrapola a noção de renda e, portanto, a base econômica dada à tributação pelo art. 153, III, da Constituição, que assim dispõe: "Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: ... III - renda e proventos de qualquer natureza".*

> *Os mesmos fundamentos se aplicam à CSLL, amparada no art. 195, I, "c", da Constituição, quanto ao seu recolhimento pelo lucro presumido.*
>
> *Cumprido o requisito quanto aos fundamentos, é preciso destacar que risco também há, porquanto a inovação legislativa já está produzindo efeitos concretos, incidindo sobre a apuração do lucro presumido relativa ao primeiro trimestre do exercício em curso.*
>
> *Ante o exposto, forte no art. 1.019, I, do CPC,* ***defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade impetrada que suspenda a exigibilidade do acréscimo de dez por cento nos percentuais de presunção de lucro****, para fins de IRPJ e de CSLL, de que trata o art. 4º, § 4º, VII, e § 5º, da LC 224/2025.*
>
> *(...)*

Dessa forma, cabível a concessão da segurança a fim de que seja assegurado o direito da impetrante de não submissão à majoração em 10% dos percentuais de lucro presumido, afastando-se a aplicação do artigos 4º, § 4º e § 5º, da LC nº 224/2025, e possa apurar e recolher o IRPJ e CSLL com base nos percentuais originários de presunção.

**3. Compensação e atualização monetária**

Por fim, cabe destacar que os valores indevidamente recolhidos podem ser objeto de compensação com tributos vincendos, após o trânsito em julgado, observando-se o disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, bem como a prescrição quinquenal. Ressalvo que o direito à compensação somente poderá ser efetivado após o trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, e que a comprovação e a apuração dos valores a compensar deverão ser realizadas na esfera administrativa em procedimento próprio.

Nessa linha (grifei):

> *EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. ATUALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. 1. A teor do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 8.620/93, o décimo terceiro salário, para fins tributários, é parcela única, cujo pagamento deve ser efetuado até o dia 20 de dezembro de cada ano, ou no dia imediatamente anterior em que haja expediente bancário. 2. O fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre o décimo terceiro ocorre quando do respectivo pagamento (dezembro de cada ano), não podendo ser confundido com o direito à sua percepção, que é apurado de forma proporcional ao número de meses trabalhados no ano. 3. Os pagamentos indevidos, inclusive vincendos, observada a prescrição quinquenal do art. 3º da LC 118/05, poderão ser compensados após o trânsito em julgado, ou restituídos, a critério do contribuinte, nos termos da Súmula 461, do STJ, exceto, no último caso, quando se tratar de mandado de segurança, atualizados pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido, na forma disciplinada pelo art. 89, caput e §4º da Lei 8.212/91. (TRF4 5016517-78.2017.4.04.7201, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 25/07/2018)*
>
> *EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 7º, I, DA LEI Nº 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. 1. No caso concreto, o impetrante já teve reconhecido o direito em recolher o PIS e a COFINS incidentes sobre as operações de importação, sem a inclusão do ICMS e das próprias contribuições em suas bases de cálculo, nos termos da sentença nos autos do*

*Mandado de Segurança nº. 5004506-98.2014.4.04.7208, que transitou em julgado em 04/05/2016. 2. A compensação deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre tributos da mesma espécie, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e (d) após o trânsito em julgado da decisão (artigo 170-A do Código Tributário Nacional), nos termos do artigo 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula nº 162 do STJ), até a sua efetiva restituição/compensação. (TRF4 5019147-47.2016.4.04.7200, SEGUNDA TURMA, Relator ALCIDES VETTORAZZI, juntado aos autos em 09/11/2017)*

A correção monetária é mero fator de recomposição do valor da moeda aviltado pela inflação, tanto que, uma vez aplicada nada acrescenta ao patrimônio do credor. Se o contribuinte busca a reparação, insurgindo-se contra ato ilícito, no caso, a cobrança indevida de tributo pelo Estado, tem ele direito à correção integral de seu crédito, sob pena de locupletamento ilícito, tanto que recebeu um valor indevido e não o restituirá integralmente. Impõe-se, no caso, a incidência da correção monetária a partir das datas em que ocorreram os recolhimentos indevidos, na forma prelecionada pela Súmula nº 162 do E. STJ, aplicando-se a taxa SELIC (Lei 9.250/95).

Com efeito, a partir de 1º de janeiro de 1996, em virtude da regra insculpida no artigo 39, § 4º, da Lei 9.250/95, a compensação ou restituição do crédito do contribuinte deve ser corrigida pela taxa SELIC acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, excluindo-se qualquer indexador, porque a SELIC tem natureza mista, englobando correção monetária e juros.

**Dispositivo.**

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, rejeito as preliminares invocadas e, no mérito:

**a) concedo a segurança** postulada para **reconhecer** o direito da Impetrante de **não se submeter à majoração em 10%** dos percentuais de presunção de lucro presumido, afastando a aplicação do previsto no art. 4º, §§ 4º e 5º, da LC nº 224/2025, e determinar que a apuração/recolhimento do IRPJ e da CSLL seja realizada com base nos percentuais ordinários de presunção;

**b) reconhecer** o direito da impetrante de compensar, após o trânsito em julgado da presente sentença, valores recolhidos indevidamente, atualizados (item 3), a serem apurados administrativamente; e

Condeno a impetrada no reembolso do valor das custas adiantadas pela impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Havendo recurso de apelação desta sentença, intime-se a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões, observado o disposto nos artigos 1.009, § 2º e 1.010, § 2º, do CPC. Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, independentemente de juízo de admissibilidade, inclusive no que se refere à regularidade do preparo, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do mesmo diploma legal.

Espécie sujeita à remessa necessária (art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09).

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

---

Documento eletrônico assinado por **RAFAEL TADEU ROCHA DA SILVA, Juiz Federal Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://verificar.trf4.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador **710025664988v6** e do código CRC **65a622c2**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RAFAEL TADEU ROCHA DA SILVA
Data e Hora: 05/08/2026, às 13:14:13

---